



PUTUSAN

Nomor 1544 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I GUSTI NGURAH SURANATA**, bertempat tinggal di Lingkungan Padang Tegal Tengah, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
2. **DESENTAL KORENGKENG**, bertempat tinggal di Lingkungan Padang Tegal Tengah, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada I Wayan Sudiarta, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Gang Flora Bali, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **NI KETUT ARI MULIANI**, bertempat tinggal di Br. Sema, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
2. **SERGI OZERIANSKYI**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Kencana, Br. Batanancak, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada I Made Partama, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Adi & Begruck Law Office beralamat di Jalan Gunung Soputan, Pertokoan KSA Nomor 9X, Kaveling A8, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1544 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Petitum:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang Para Penggugat ajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 42 dan Adendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 34, yang dibuat dihadapan Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha, S.H., M.Kn., sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak;
5. Menyatakan bahwa surat pembatalan kontrak mengontrak tanggal 29 September 2022 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula, dengan tetap melaksanakan hak dan kewajiban yang termuat pada Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 42 dan Adendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 34;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebuah bangunan toko berukuran 9 m x 7 m (sembilan meter kali tujuh meter) yang berlokasi di Jalan Hanoman Nomor 8, Banjar Padang Tegal Tengah yang berdiri pada sebidang tanah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang-Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor 51.04.050.005.049-0057.0, BR. Padang Tegal Kaja, seluas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di BR. Padang Tegal Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1544 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap/*onduidelijk* (*exceptio obscur libel*);
- Para Penggugat keliru menarik Desental Korengkeng sebagai pihak Tergugat II;
- *Exceptio doli mali*;
- *Exeption non adimpleti contractus*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 42, tertanggal 18 Juni 2020 dan Adendum Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 16 April 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha, S.H., M.Kn., adalah cacat hukum;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 42, tertanggal 18 Juni 2020 dan Adendum Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 16 April 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha, S.H., M.Kn., adalah batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1544 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 42, tertanggal 18 Juni 2020 dan Adendum Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 16 April 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha, S.H., M.Kn adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebesar Rp712.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

- Hilangnya bangunan lama (termasuk bangunan kuno) pada objek sewa yang nilainya sebesar Rp300.000.000,00;
- Hilangnya kesempatan Para Penggugat Rekonvensi menyewakan objek sewa selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 18 Juni 2020 sampai dengan masa perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sekitar bulan Juni 2023;
- Dengan perincian kerugian sebagai berikut: Nilai sewa obyek sewa per tahun ialah sebesar Rp165.000.000,00, jadi kerugian Para Penggugat ialah $Rp165.000.000,00 \times 3$ (tiga) tahun yakni sebesar Rp495.000.000,00

Adapun total kerugian Para Penggugat Rekonvensi adalah $Rp300.000.000,00 + Rp495.000.000,00 = Rp795.000.000,00$ (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan menurut keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 12 Juni 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1544 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 42, tanggal 18 Juni 2020 dan Adendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 34, tanggal 16 April 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha, S.H., M.Kn., sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak;
4. Menyatakan bahwa Surat Pembatalan Kontrak Mengontrak tanggal 29 September 2022 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula, dengan tetap melaksanakan hak dan kewajiban yang termuat pada Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 42 dan Adendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 34;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.696.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT DPS, tanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 71/ Akta.Pdt.Kasasi/ 2023/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1544 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Penggugat Asal semula Para Pembanding;
2. Membatalkan Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Putusannya Nomor 162/PDT/2023/PT DPS, tanggal 9 Agustus 2023 yang menguatkan begitu saja Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1053/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 12 Juni 2023;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Asal semula Para Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Asal semula Para Terbanding seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima gugatan Para Penggugat Asal Rekonvensi/Para Tergugat Asal Konvensi semula Para Terbanding untuk seluruhnya;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1544 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 5 September 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian sewa-menyewa Nomor 42, tanggal 18 Juni 2020 dan dan Adendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 34, tanggal 16 April 2022 adalah sah, sehingga tidak ada alasan untuk dinyatakan cacat hukum dan tidak dapat dibatalkan;
- Bahwa surat pembatalan dari Tergugat tanggal 29 September 2022, bahwa keadaan pada saat terbit surat pembatalan, rumah lama milik Tergugat yang disewa sudah dirubuhkan rata dengan tanah, sudah mulai dibangun bangunan baru;
- Bahwa dengan alasan pembatalan mengenai kabel listrik sampah ke tetangga adalah tidak cukup alasan membatalkan perjanjian hingga tahun 2032;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I GUSTI NGURAH SURANATA, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1544 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. I GUSTI NGURAH SURANATA, 2. DESENTAL KORENGKENG** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1544 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1544 K/Pdt/2024